

1501919-03.2020.8.26.0566

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... processo 0002792-97.2006.8.26.0136, tráfico; processo 0003650-31.2006.8.26.0136, furto; processo 0005681-24.2006.8.26.0136, tráfico; processo 0020990-46.2012.8.26.0566, roubo), utilizando-se as frações já previstas no Código Penal, a partir de 1/6, para a realização de cada aumento. O acusado é reincidente (processo 0003201-51.2013.8.26.0452, dano ao patrimônio público), mas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501919-03.2020.8.26.0566 - 2020/000988

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2163163/2020 - 03º D.P. SÃO CARLOS

Réu:

CARLOS RODRIGUES PEREIRA

Data da Audiência

04/10/2022

Réu Preso

Aos 04 de outubro de 2022, às 13:30 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do acusado CARLOS RODRIGUES PEREIRA, preso na Penitenciária I de Balbinos; do Defensor Público DR. LUCAS CORRÊA ABRANTES PINHEIRO; da vítima WILIAN DANIEL OTTAVIANI; da testemunha MAURÍCIO DE CASTRO BRUSCHI. Preliminarmente, foi oportunizada ao réu e seu defensor conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas a vítima WILIAN DANIEL OTTAVIANI bem como a testemunha MAURÍCIO DE CASTRO BRUSCHI, todas regularmente identificadas através da

exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Por fim, foi realizado o interrogatório do acusado. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. CARLOS RODRIGUES PEREIRA, qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. O réu foi citado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia, com fixação de pena acima do mínimo legal e regime inicial fechado. A defesa requereu, na hipótese de condenação, fixação da base no mínimo legal, com a compensação entre a reincidência e a confissão, e regime inicial semiaberto. É o relatório. DECIDO. O acusado confessou em juízo a prática dos fatos narrados na denúncia. Os demais elementos de convicção que constam do processo confirmam amplamente a confissão, atendendo ao disposto ao artigo 197, do CPP. A vítima disse que ao retornar do banheiro do hospital onde estava verificou a subtração de sua bolsa contendo dois celulares, tendo indagado sobre o ocorrido, recebeu informações descritivas do réu, e o deteve nas imediações do local dos fatos, tendo chamado a polícia. Junto ao pé do acusado foi encontrado um dos telefones furtados. O policial ouvido nesta data confirmou a narrativa da vítima, em juízo. Procede a acusação. Passo a fixar a pena. Fixo a pena base em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa, em razão dos antecedentes certificados (processo 0003891-98.2012.8.26.0037, furto tentado; processo 001757-34.2008.8.26.0136, furto; processo 0002792-97.2006.8.26.0136, tráfico; processo 0003650-31.2006.8.26.0136, furto; processo 0005681-24.2006.8.26.0136, tráfico; processo 0020990-46.2012.8.26.0566, roubo), utilizando-se as frações já previstas no Código Penal, a partir de 1/6, para a realização de cada aumento. O acusado é reincidente (processo 0003201-51.2013.8.26.0452, dano ao patrimônio público), mas também é confesso. Compenso a confissão com a reincidência, razão pela qual mantenho a pena no patamar já fixado. Em razão dos maus antecedentes e da reincidência, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, não fazendo jus a qualquer benefício. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal. Permanecem inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia condenando-se o réu CARLOS RODRIGUES PEREIRA à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Encaminhe-se cópia desta sentença para a vítima por e-mail (ottavianiperes@gmail.com). Pelo acusado foi manifestado o desejo de recorrer da presente decisão. O MM Juiz recebeu o recurso, abrindo-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA